

CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

N° 01/03-25/Rh-1

ENTRE-LES SOUSSIGNES

1°) – La société **MBIRA TRACKER SUARL**
SUARL au capital de **2 000 000 FCFA**
Ayant son siège social à Port-Gentil BP : 3231 Port-Gentil
Immatriculé au RCCM sous le N° RC/POG 2023 B 427
Numéro d'Identification Fiscale : **2023 0101 4215 V**
Numéro d'Identification CNSS : **018-0219494-B**
Numéro d'Identification CNAMGSS : **042-300-036-010**
Représentée par Monsieur **TOMO Paul-Maurice Junior**
Agissant en qualité de Gerant
Téléphone : **066 59 13 44**
Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes ainsi qu'il peut en justifier,

Ci-après dénommée "L'Employeur"

D'une part,

Et

2°) - Monsieur : **MBEMBA BOMBOTINE Rhod Arsenal**
Né(e) le : **17/12/1993 à Boumango / Haut Ogooué**
Nationalité : **Gabonaise**
Situation de Famille : **Marié deux enfants**
Adresse : **Maba / Fronville**
Tel : **066723398 / 074464603**
N° Permis du conduire :
Personne à prévenir en cas de nécessité : **Bailly Galbranie 066-89-72-02**
Quartier de résidence : **Maba / Fronville**

Ci-après dénommé "L'Employé(e)"

D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – DEFINITION DES FONCTIONS

Monsieur **MBEMBA BOMBOTINE Rhod Arsenal** est engagé par la société **MBIRA TRACKER** en qualité d'électricien installateur de GPS et commercial. Il est classé dans la catégorie **A4** de la Convention Collective du secteur commerce et de la grille salariale de l'entreprise.

L'employé(e) exercera ses fonctions sous la supervision du **Gérant et du Coordinateur Général**.

L'employé(e) déclare être libre de tout engagement antérieur et se dit prêt :

- A effectuer loyalement et en toutes circonstances, les travaux ou missions qui lui seront confiées par l'employeur ou ses représentants ;
- A observer rigoureusement, dans la limite de la déontologie professionnelle, toutes les règles et usages en vigueur dans l'entreprise.

L'employé pourra être appelé à exercer toute autre fonction, en rapport avec ses capacités et sa compétence, selon les besoins de l'entreprise et à la demande expresse de l'employeur ; dans cette éventualité, les modalités de modification seront déterminées d'un commun accord.

L'employé ne pourra en aucun cas utiliser les outils ou moyens mis à sa disposition à d'autres fins que celles de son activité au sein de l'entreprise, y compris après la rupture de son contrat. Toute disparition ou Toute violation de cette obligation est de nature à justifier l'engagement des procédures requises.

Compte tenu du caractère particulier de l'activité de la société **MBIRA TRACKER**, l'employé s'engage à respecter sa responsabilité professionnelle au niveau du planning de ses interventions chez les clients dont il a la charge et, en conséquence, à ne pas abandonner (**sauf cas de force majeure**) son poste de travail sans en avoir au préalable signalé son indisponibilité à son employeur.

Article 2 : Missions

Monsieur **MBEMBA BOMBOTINE Rhod Arsenal** aura pour mission :

- installer, configurer et tester les systèmes de suivi GPS sur tout type de véhicules lourds et légers.
- Diagnostiquer et réparer les éventuelles pannes des équipements GPS et électriques.
- Assurer le bon fonctionnement des systèmes installés et effectuer les tests nécessaires.
- Effectuer le câblage et l'intégration des équipements GPS en respectant les normes de sécurité et les exigences techniques.
- Assurer la maintenance préventive et corrective des installations GPS.
- Former les utilisateurs sur le fonctionnement des systèmes installés.
- Rédiger des rapports d'intervention et assurer un suivi des installations réalisées.

PS

- Prospector de nouveaux clients (particuliers, entreprises, flottes de véhicules) et gérer la flotte existante.
- Présenter les offres et services de l'entreprise aux clients potentiels.
- Assurer le suivi commercial et fidéliser la clientèle.
- Gérer les réclamations et assurer un service après-vente efficace.
- Respecter les règles de sécurité en vigueur et les procédures internes de l'entreprise.

Article 2 – LIEU D'EMPLOI

L'employé(e) est embauché à Franceville et y exercera ses fonctions audit Lieu.

Toutefois, l'employeur se réserve la faculté de l'affecter, selon les besoins de l'entreprise sur tout autre lieu en République Gabonaise qu'il juge nécessaire. Tout refus par l'employé de s'exécuter constituera une faute pouvant entraîner la rupture du présent contrat imputable à ce dernier.

L'employé pourra être amené à intervenir en tout endroit, outre le territoire gabonais. L'employé déclare formellement avoir été informé des conditions climatiques particulières des régions dans lesquelles il sera appelé à exercer ses fonctions ; l'inaptitude de l'employé à supporter ces conditions constituerait par conséquent pour l'employeur un motif légitime de résiliation de contrat privatif de tous dommages et intérêts.

Article 3 – DUREE DU CONTRAT

Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de 7 mois du 10 septembre 2025 au 09 avril 2026.

Le présent contrat arrivera à son terme le 09 avril 2026 sans tacite reconduction.

Article 4 – VISITE MEDICALE

Conformément à l'article 19 du Code du Travail en vigueur en République Gabonaise, l'entrée en vigueur du présent contrat est subordonnée à la délivrance par un médecin désigné par l'employeur d'un certificat d'aptitude physique attestant que l'employé(e) est apte à exercer ses fonctions et est indemne de toute maladie contagieuse ou de longue durée.

Article 5 – EXCLUSIVITE

L'employé(e) s'engage à consacrer l'intégralité de son temps de travail, pendant la durée légale de travail et les heures habituelles d'ouverture, exclusivement aux activités qui lui sont confiées et à demander l'accord préalable de ses responsables hiérarchiques pour exercer toute activité en relation directe avec celle de l'entreprise ou susceptible de porter atteinte à son honorabilité, rémunérée ou non à l'extérieur.

De plus, il s'interdit pendant toute la durée du présent contrat de s'intéresser directement ou indirectement, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, à toute activité existante, en voie de création ou à créer, susceptible de faire concurrence à l'entreprise.

PS

Article 6 – SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE

En tant que membre de la société **MBIRA TRACKER**, l'employé devra respecter scrupuleusement une obligation de réserve générale et de secret professionnel sur la gestion et le fonctionnement de l'entreprise.

Il s'oblige à respecter strictement une **confidentialité absolue** relativement à toutes les informations, écrites ou orales, à tous documents de quelque nature que ce soit et sur quelques supports qu'y se trouvent, auxquels il aura accès à l'occasion de l'exécution de ses fonctions. L'employé s'interdit en conséquence de divulguer à quiconque, pendant ou après l'expiration du présent contrat, tout ce qu'elle aura appris ou connu directement ou indirectement, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sur l'employeur ou ses activités.

Tout manquement de l'employé aux présentes obligations, pendant l'exécution du présent contrat, constituerait une faute lourde entraînant immédiatement la résiliation du Contrat de travail sans préavis ni indemnités et sans préjudice de toute action en réparation que l'employeur pourrait engager.

Article 7 – PROTECTION DES CLIENTS

Les clients en compte ou simplement en contact d'affaires dans le cadre de l'ensemble des activités de l'entreprise, sont et demeurent dans tous les cas, la propriété de l'employeur, sans que l'employé ne puisse faire valoir quelque droit que ce soit relativement de ces clients, ni réclamer une quelconque indemnisation si le présent contrat venait à prendre fin.

Par le terme « CLIENT », on entend toute personne physique ou morale, filiale, sous filiale ou succursale de toute personne morale ayant recours aux services de l'entreprise et pour laquelle une facture de prestation a été établie.

Article 8 – DURÉE DU TRAVAIL

Le présent contrat est effectué pour une durée de travail de 08 heures par jour, de 08h00 mn à 17h00 min avec une pause de 1 heure entre 12h00min et 13h00min.

Article 9 – REMUNERATION

La rémunération ci-dessous fixée tient compte forfaitairement de tout le temps de travail qui doit être consacré à la bonne exécution des missions qui seront confiées à l'employé. Et est fixée comme suite :

- Salaire de Base :120.000 FCFA
- Indemnité de Transport :35,000 FCFA
- Aide au Logement :95,000 FCFA

TOTAL.....250.000 FCFA

À ce total s'ajoutent des commissions mensuelles de 5000 FCFA sur chaque nouvelle installation acquise payable une fois.

La rémunération du travailleur sera payée chaque mois écoulé, après déduction des cotisations dues à la CNSS et à la CNAMGS, des impôts personnels et des acomptes ou avances accordés au travailleur.

Article 10 – CONGES PAYES

Le droit au congé s'acquiert à raison deux (2) jours par mois de présence.
L'allocation de congé sera calculée conformément à l'article 188 du Code du Travail et de la Convention collective du Secteur Commerce.

Article 11 – PREVOYANCE

L'employé déclare accepter adhérer aux organismes de prévoyance adoptés par l'employeur et se soumettre à toutes les obligations résultant de cette adhésion, notamment son affiliation à la CNSS et à la CNAMGS.

Article 12 – MALADIE OU ACCIDENT

Conformément à l'article 36 du Code du Travail, le présent Contrat sera suspendu :

1. Pendant toute la durée d'indisponibilité de l'employé résultant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie de longue durée reconnue comme telle ;
2. Pendant la durée d'absence de l'employé, limitée à six (6) mois, en cas d'accident ou de maladie non visés au paragraphe précédent et dûment constatés par un médecin légal.

En outre, en application des articles 37 et 38 du Code du Travail, l'employeur s'engage à verser à l'employé une indemnité égale au montant de sa rémunération globale mensuelle, dans la limite du préavis qui sera dû au travailleur en cas de licenciement pendant la durée de l'absence résultant d'un accident ou d'une maladie autre qu'un accident du travail, une maladie professionnelle ou une maladie de longue durée non reconnue comme professionnelle.

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employé sera indemnisé conformément au Code de la Sécurité Sociale (Loi du 25 novembre 1975).

En cas de maladie reconnue de longue durée, l'employé percevra, à la charge de l'employeur, une indemnité égale au montant de sa rémunération globale mensuelle, dans la limite (de la durée déterminée par le médecin de travail).

Article 13 – RUPTURE DU CONTRAT

Le contrat pourra être résilié à tout moment en cas de faute grave ou lourde du travailleur. L'employeur devra dans cette hypothèse appliquer la procédure prévue par le Code du travail.

Aussi, la résiliation du présent contrat peut se constater par :

Le manque de résultat de la part de l'employé ;

➤ La défection de l'employé ;

➤ La faute lourde retenue par la jurisprudence notamment :

PS

R2

- Le refus de travail ;
- L'abandon de poste sans justification valable ;
- Le vol ;
- Le détournement du matériel au préjudice de l'employeur ;
- La perte de confiance ;
- Les absences ou retards répétés ;
- Les atteintes à l'obligation de probité morale ;
- Les injures ou menaces envers les responsables ou les collaborateurs ;
- Les violences et voie de fait ;
- L'état d'ébriété en milieu professionnel ;
- L'insubordination ;
- Les négligences.

Article 14 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Conformément à l'article 315 du Code du Travail, les différends nés à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du présent contrat relèveront de la compétence de l'Inspection du travail du lieu d'exécution.

Toutefois, tout litige qui pourrait naître à la suite de l'exécution du présent contrat, les parties contractantes feront attribution de juridiction au Tribunal du lieu du travail conformément à l'article 318 du Code du Travail. Aussi, le Travailleur aura le choix entre le Tribunal du lieu du travail et le tribunal de sa résidence habituelle.

Article 15 – DROIT APPLICABLE

Le présent contrat est régi tant, par les dispositions de la loi n° 3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du Travail, modifié par la Loi n° 021/2010 du 27 juillet 2010, que par celles de la Convention Collective applicable à l'entreprise et du Règlement Intérieur de celle-ci.

Le Travailleur qui a pris connaissance de toutes ces dispositions déclare les accepter.

Fait à Libreville, le 04/09/2025

En deux (02) originaux.

Pour la Société MBIRA TRACKER



L'employé

Lu et Approuvé
